

מסורת הש"ס

(א) ר"ה כד, ג) (לעיל מו, כמות פסח, א) [צ"ק כ:]; (ד) (לעיל מו, א) ס"י דר' אמר, רש"ל, א) כמות קד, א) שס (ה, ח) שם פו, ב) (מולין מט: סג, א) (ומוקמיה על דבר מו, וכן בסוגיא דהבא, ט) ש"ך למתני דף מה, רש"ל, ג) ש"ך למתני שס, רש"ל,



הגהות הב"ח

(א) גמ' וזכריה דאי: (ב) רש"י ד"ה מה טיבה להפקיע ממוסר הסי' ואח"כ מ"ה יורשין נגשבעין אט אין יכילוס: (א) ד"ה אותה בלמנה הא דקמתי:



גליון הש"ס

גמ' אמר רבא הוא ואחר מצטרפין לעדות אחת, קשה לי רבא לטעמיה דמ"ל כסהדרין דף כו דרע לטמים כשר להעיד דלמי רע לעדות א"כ לעדות ממון מצטרפין דלא נעצומן על הלגנה היה רק רע לטמים ועיין: שם הואיל ואתא לידן, שנת דף פא ע"ש ו':



רבינו חננאל

שיהו נשבעין הפועלין בפני החנוני מפני (הברשה) הדאמר בלשון העמידה אצלו אבל אם העמיד את הפועלין אצל החנוני אין בבעה"ב חייב לפועלין כלום: ונביא א"ר טרזה שבועה זו למה א"ר חייא תניא שניהן נשבעין ונטולין מבעניהם, ואסקר רבא פועלין נשבעין לבעה"ב בעמדה חנוני, דלמא מוכספי מיניה: ירושלמי בפרק האיש מקדש בתחילתו א"ר רב אשתא עובדא קמיה רב ורעשה שליח עד חד בר נש אפקיד גרביז גבי קריפא דחבריה וכפר ביה א"ר פינחס אתא עובדא קומיה דר' ירמיה ורעשה שליח עד וחיובי רב ידי הכתף, איא מתניחא אמר (שלא) (שלאו) של אדם כמותו: איחזמר שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה, ורב חסדא אמר ליה ביה שדור שקרי למה לי פירוש רב הונא פסלם באותה העדות שהוכחשו בה ומכרישם בעדות אחת כל כת בפני עצמה, ועד מכת זו ועד מכת זו בעדות אחת פסולת, ורב חסדא פסלם בכל עדות שבעולם בין כל כת בפני עצמה ובין אחד מוז הכת ודייקן מדרקני רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה ולא קתני פסולין לעדות זו שהוכחו וירשיש לעדות אחת, ש"מ כת חד בפני עצמה כשירה, אבל עד אחד מוז הכת ועד אחד מוז הכת פסולין ואפי' לרב הונא הלכך שני מלוין בן לויין ובי' שטרות, ובכל שטר כת

בפני עצמה היינו פלוגתייהו, רב הונא מכשר ב' שטרות כדאמרן ורב חסדא פוסל ב' שטרות דסבר מקום כת אחת פסולת, ועל שטר ספק פסול הוא ומספיקא לא מפקינן ממנו, מלוה ולוה ושני שטרות יד בעל השטר על התחתונה פירוש ראובן הוציא על שמעון ב' שטרות באחד ק' ובאחד ר' ואלו שני כתות המכחישות כת האחת חתומין בשטר האחד והכת האחרת חתומין בשטר השני אומר ראובן מכל פנים כת אחת מהן פסולה בדר אתה איוז כת מהן פסולה, וזכין שאינו יכול לברר אומר לו עדים התתומים בשטר של ר' הן הפסולין, הלכך גובה שטר של ק' ובשטר של ר' נשבע הלוה ומיפטר: שני מלוין ולוה אחד ושני שטרות היינו מתניחין דתנן שניהן נשבעין ונטולין מבעה"ב הלכך שני מלוין נשבעין וגובין מן הלוה אפי"פ שוראי א' מהן (פסולת) כמו הפועל והחנוני שניהן נשבעין ונטולין מבעה"ב: שני לויין ומלוה אחד וכל אחד אומר השטר שעלי הוא הפסול והמלוה אינו יכול לברר אליבא דרב הונא דינא מאי בעיתא אומר גרביז שתי מרדעות היתה לבנה ואחד אומר שלש עדותן קיימת, אחד אומר שלש ועודן קיימת, אחד אומר ששתי עדותן אחרת היתה לבנה ואחד אומר ששתי עדותן אחרת פסולין לחבריה פסולין לעדות אחת דמקון ומקציא לרב חסדא, ופרקי רבא לו הוא (ואחר כו') כלומר אחד מאלו העדים מצוורף עם אחר בעדות זו דראש חודש יהיו להו תרי וחד ואין דבריו של אחד במקום שנים, וק"ל כרב הונא דדייקא מנתי' כוחיה ועוד רב חסדא תלמיד הוא לגבי רב הונא דגרסינן בפרק הדר עם הנכרי בחצר (דף סב:) אמר רב יוסף ביטא בכוחא בעאי מיניה דרב חסדא בשני דרב הונא ולא אורי לי: **מתני'** אמר לחנוני תן לי בדינך פירות ונתן לו אמר לו תן את הדינך כר, משהנינו בשמדר החנוני הפירות לבעה"ב וא"ל תן לי את הדינך וא"ל נתתי לך ונתתו באנפלי ש"ך, וחדו החנוני ומסתרך

אחד אומר גבזה שפי מרדעות, גבי עדות החדש תניא שהיו בודקין אותם כמה היתה גבזה מן הקרקע למראה עיניו בלאומד נשיפולו של רקיע: **מרדעת**, מלמד הצקר: **מאי** לאו, מצטרפין לעדות ממון כל אחד מהן כשר להעיד עם עד אחר בעדות ממון

ואפי"פ שדענו שאחד פסול וקציא לרב חסדא: **אמר רבא**, הכי קאמר אחד מאלו מצטרף עם עד אחר אם יאמר כמותו בעדות זה והיינו עדות אחרת שנעשית כת זו המצטרפת עדות אחרת לעצמה בחדש זה והלגינלי מילתא דקושטא אסהיד שהרי זה מסייעו והוי ליה תרי וחד: **אימסי בזמן שספירוס כו'**, אימתי לריץ צעל הצית ליצבע בזמן שהפירות לצורין כו': **דפירי עבדי דמרקבו**, וממחר חנוני להשליכס לתוך כליו של לוקח קודם קבלת הדינך שלא יחזור: **לא שנו**, דבשבועה מיהא שקלי יתומין מן היתומין אלא שמת מלוה כו': **נחמינז מלוה שבועה**, שלא התקבל כלום שהנפרע מן היתומין אפי' בשטר לריץ שבועה ואין חדס מוריש ממון שהוא מחויב עליו שבועה לצניו לפי שאין הצנים יכולים ליצבע שבועה זו שנתימא אציהס: **מה טיעב**, להפקיע ממונס (ו) אם אין יכולין ליצבע אותה שבועה ממש ישבעו שבועת יורשין כגון שבועה שלא פקדנו אלא ונטולין: **עמד בדין**, שהוציא שטר זה על יתמי לזו ואמרו לו צ"ד השצע וטול: **אם איפא לדרב ושמואל**, דאין חדס מוריש שבועה לצניו איתה צין עמד דצין צין שלא עמד דצין: **ולתוקו**, גבי שיהס חשודין דלמיה לאה שאין אחד מהן יכול ליצבע אלמא אוקימנא לעיל [מ]. דלמר חזירה שבועה למקומה ורב נחמן עבד כר' יוסי: **מסה**, אלמנה שלא גצתה כמותה: **יורשיה מזוכינא**, ותוצעין וגובין **כמותה: עד עשים וחמש שנים**, משמת בעלה ואס עברו כ"ה שנים ולא תצעה הפסידוה דהכי תנן כמותות בהנשא (דף קד), כל זמן שהיא צצית אציה שלא נעלה מוונות מן היתומין גובה כמותה עד כ"ה שנים ואס לא תצעה מחלתה, קמתי מיהת יורשין גובין כמותה ועל כרחך בשבועת יורשין גבזה מן היתומין אפי"ג דמית לזה צציי מלוה שהוא מת צציה ונתחייצה שבועה ליורשין אלמא הורשה שבועה ליורשיה: **ס"ש אצל יורשיו משציעין אותה ואס יורשיה וכו'**, רישא דמתניתין בהכותב כמותות (דף פו:): **תצז לה נדר** ושבועה אין לי עליך ועל יורשין הוא אינו יכול להשציעה

ולא אותה ולא יורשיה אצל יורשיו אס מת הוא וצאה למוצעס כמותה משציעין אותה ואת יורשיה אס מתה וכן צאין לגבות כמותה, ומדקמתי יורשיו משציעין אותה אלמא צללא נשצעה עסקינן וקמתי נשצעצין יורשיה ונטולין וש"מ חדס מוריש שבועה: **אופס בללמנה**, (ו) דקמתי יורשיו משציעין אותה מתוקמא אפי' בללמנה אצל ואס יורשיה דקמתי מוקי לה רב ושמואל בגרשזה אס גירשה זה נחמינז לה כמותה צלא שבועה שהרי פטורה היא מן הגדר ומן השבועה ומתה צציי וואחר כך מת הוא דהוא ליה מת מלוה צציי לזה שכשמתה היא יש לה ממון גמור עליו צלא שבועה לפיכך הורישתו לצניה ויורשיה הצאין ליפרע מיורשיו לריכין ליצבע כדמתן (לעיל דף מה, א') היתומין מן היתומין לא יפרעו אלא בשבועה:

כל הגשבעין פרק שביעי שבועות

מח.משפט עין משפט נר מצוה

י' נשבע בעל הבית, תימה דשבועת היסת לא ניתקנה אלא צמי רב נחמן כדמוכח לעיל (דף מו, א) [צד"ה צדרבנן וכו'] ואמאי נשבע יש לומר דמייירי כגון שלא נתן לו עתה כלום ואומר כזר נתמיו לך קודם שנתה לי הפירות מקודס ועוד מפרש ר"ת דמייירי צרישא שמדר החנוני פירות לכליו של צעל הצית ועודס צרשות חנוני וצסיפא נתן צעה"צ דינר צחנות ועדיין לא נטלו חנוני והוי חדוס שנטולין שצבועה וכולה מתמי' איירי שצצעצין ונטולין עד ואלו נשצעצין שלא צטענה וטעמא דנשצעין ונטולין הואיל ויאלו קצת מחזקת שכנגדס וטעמא דר' יהודה דאין חנוני מודד פירות אלא אס כן קבל הדינר ולוקח צעה"צ צלא שצועה וכן צנתן לו דינר צסיפא אמר רבי יהודה שצריך ליתן לו הפירות דלכרו ליקח דינר ולקדוה לפי פירות דמייירי צחנותי שאין חנוני ולפי זה ה"פ צצרייתא דצגמ' אמר ר' יהודה אימתי נחלקו חכמים עלי בזמן שהפירות לצורין ומומחין כו' אצל בזמן וקשה דהאי אימתי לא הוי כשאר אימתי דעלמא דמפרש מילתא דת"ק צין צא לחלוק צין צא לפרש אצל לפי הקונטרס הוי כשאר אימתי ולא תקשי הא דלמרי' עירוצין (ד' פא:): צכל מקוס שאמר רבי יהודה אימתי אינו אלא לפרש דצרי חכמים והכא צא לחלוק צכלל הספרים גרסינן צצרק חלון (שס) שאמר ר' יהודה צצמנה אצל אימתי דצצרייתא הוי שפיר לחלוק: **י' רבי יהודה אומר כל שהפירות בידו כו'**, הא דלא קאמר ר' יהודה הכא אין דרך חנוני לתת פירות עד שיטול דינר כדלמר גבי שולמי משוס דדרך חנוני להקיף אלא דהכא איירינן צצותו שאין דרכו להקיף ולקמן נמי לא שייך למימר כל שהאיסר צידו ידו על העליונה לפי שפעמים צעל הצית נותן איסר צפרוטס וחסס לא שצית למימר כל שהאיסר כו' לכך תנא ליצנא דליכא למיטעי:

שאלמר

מלוה לבני לזה שבועה אלא אמר רב נחמן אי איתא לדרב ורשמואל איתא אי ליתא ליתא אלמא מספקא ליה **י' והאמר רב יוסף בר מניומי** עבד רב נחמן עובדא יחלוקו לדבריו **י' דרבי מאיר** קאמר וליה לא סבירא ליה מתיב רב אושעיא **י' מתה יורשיה מזוכידין** את כתובתה עד עשרים וחמש שנים הכא בבמאי עסקינן ישנשבעה ומתה תא שמע **י' נשא ראשונה ומתה נשא שניה ומתה** הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה ה"נ **י' שנשבעה ומתה ת"ש** **י' אבל יורשיו** משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאין ברשותה אמר רב שמעי' **י' לצדדין** קתני אותה באלמנה ויורשיה בגרושה מתיב רב נתן בר הושעיא **י' יפה כח הבן מכת האב** שהבן

ידו על העליונה, כלומר לעולם הפירות בחזקת החנוני (של) שמסתרך בהן, אבל הפשילן חנוניי ורשיו לחנוני המוציא מחברו עליו הראיה, וכ"ש אם הפשילן החנוני בקופותו: אמר לשולחני תן לי בדינך מעות ונתן לו כו', כענין של חנוני, וצריכא דאי אשמעינן קמייאת דקתני נתתי לך הפירות והולכתם לתוך ביתך בהא קא אמרי רבנן ישבע החנוני, דעבידי אינשי דיהיב פירות והדר שקלי מעות משוס דמירקבו ובעו לצוביניהו, אבל מעות דלא מרקבי אימא מורו ליה לר' יהודה דשולחני לא יתיב מעות עד דשקיל דינר ולעולם בעה"ב נאמן קמ"ל דאפילו בהא אמרי רבנן ישבע השולחני, ואי אשמעינן הא בתרייתא הוא אמינא בהא א"ר יהודה לעולם ישבע בעה"ב אבל בקמייתא אימא מודה להו לרבנן: **מתני'** כשם שאמרו הפוגמת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה כו', ירושלמי א"ר יודא כולן כעין שבעות התורה יידו להן וכתובה לא לחזוקה בידה לגבות אלא כמי שגבת מיכן ואילך והוא כתובעה של מאתים וזו פרוע ואומי' אינה אלא מנה, אינה נפרעת בלא שבועה: וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה, רב ושמואל דאמרי תרוייהו לא שנו אלא שמת מלוה בחיי לזה אלא מת לזה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה לבני לזה שבועה מעידנא דשכיב לזה ואין אדם מוריש שבועה לבניו וכן הלכתא: שילוחה לקמיה דר' אלעזר אמר שבועה זו מה טיבה אלא יורשין נשבעין שבעות יורשין ונטולין כו', מתיב ר' יהושעיה מתה יורשיה מזוכינן כתובתה עד כ"ה שנה, הנה מת לזה בחיי מלוה הוא, כי מת הבעל אלא אשתו ונתאלמנה וישבה לה בביתו (ז) ואם מתה בתוך כ"ה שנה לאלמנותיה וירשיה מזוכינן כתובתה, כלומר נפרעין כתובתה אבל אם הייתה אחרי מות אישה יותר מכ"ה שנה אין לה שיש בכלל כ"ה שנה שהעשה טובת הנאה כדי כתובתה כאשר מפורש בכתובות פרק (הנחשואן קשיא לרב ושמואל ופרקינן מתניתין דקתני יורשיה מזוכינן כתובתה כשנשבעה ומתה וכן פרקינן בשניה יורשיה קודמין ליורשי הראשונה כשנשבעה ומתה, ת"ש אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאין ברשותה, והא הכא כשנשבעה

^[1] והלאה דהיה צסיפא מייירי שהצציע"צ מסתרך ציניר וכ"ה הסמ"ג בשעין פ"ב בשם רבנו גמייירי צציהס דאוקוס ציניר וגלה דאין ר"ל דאוקוס תמס ר' דהצציע"צ מסרך סוכיז ציניר ותפלתן צוה תמיתת הש"ך עליו כס"ס אלא דריק"

^[2] כל פ' של רבנו בן הוא אלינא דר"מ צצמתי' דכמותות שס וע"ש אפי"ג

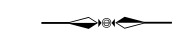
עין משפט נר מצוה

מר א ב מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש ה"י ה':
בוח ג מיי' פ"ב מהל' מוכרה ה"י ז סמג עשין כרב טוש"ע ח"מ סי' לא סעיף ט:
בוז ד מיי' פ"יו מהל' מלוה ה"י ב סמג עשין זא טוש"ע ח"מ סי' קח ס"ט:
בוז ה מיי' שס טוש"ע שס סעיף יא:
בוח ו מיי' שס ה"י ג סמג שס טור ש"ע שם וטור ש"ע אה"ע סי' יז סעיף א:
בוח ז מיי' פ"ח מהל' אשות ה"י ו [ופט"ז] הלי"ץ סמג עשין מה טוש"ע אה"ע סי' יז סעיף א וסי' קא סעיף א:
ג ח ט מיי' שס פ"ט ה"י א סמג שס טוש"ע אה"ע סי' קיז סעיף ח [וכר"ף כמותות פ"י דף קטו:]
נא י ב מיי' שס פ"יו ה"י א סמג שס טור ש"ע אה"ע סי' זא סעיף ג [וס'י קה סעי' ב:]



מוסף רש"י

ומצטרפין לעדות אחרת, אחד מהן מצטרף עם עד אחר שאומר כמותו (ד"ה כד, א) אילמא מלוה, שהלז קיים והוי מוצאין עליו שטר אציקן (כתובות פח, א) אס הוצילו שטר עליו לא יפרעו אלא בשבועת יורשין המפורש צצמנתנו שבועה שלא פקדנו אלא כו' (לעיל מו, א) עד עשרים וחמש שנים, כלומר לריכה לתמות על כמותה בתוך כ"ה שנים (כתובות קד, א), נשא ראשונה ומתה, צציו, וירשי' הלאשוא צלא ותוצעין כמותה צצין דריקין, כמו שצניע (שס נג:) צצין דריקין דוקינן לזי מניחי כו', וא רוציס לחלוק ירשם אציהס (שס), שניה ויורשיה צצריקין, שהיא צעלת חוב, אצל ראשונים צאין לירש את צציקין, דהא צציון יתמון מן, לפיכך פועקין את החוב תמילה וישאל ירשיה (שס ז, א), וירשיו משביעין אותה, אס תאלמנה ויהא לו וירשיה נפרעין מן היתומין לריכיס שבועה, שהרי לא פטרין אלא ממנו אס מנכה כמותה צציו, (כתובות פו:) וירשיה נצצעים שבועת יורשין המפורשת מספקת שבועת (מת), שבועת שלא פקדתו נשצעת מיהא ולא אמהי לנו קודס לכן ולא מאלאו צין צצריהס ששטר כמותה פרוע (כתובות שס, א) ואת הבאין ברשותה, אס מכרה כמותה לאחריס ותגמרסה ומתה ולקטותן מוצעין אלוה, נשצעין אף כן שבועת היורשין (שס),



רבינו חננאל (רמב"ך)

בפירות (א) ומבקש לשמטם מבעה"ב על זה שנוני ישבע בעה"ב כענין שנים אחזיין כטלית שכל אחד מהן נשבע על מה שבידו ומחזיק וא"ר יהודה כל מי שהפירות בידו